

1500367-54.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... ambos admitiram o envolvimento com o tráfico e informaram que possuíam em uma casa abandonada mais onze tijolos de maconha, totalizando o peso de 10,6 quilogramas. Foram até lá e apreenderam o restante das drogas. Destacaram que ambos já eram amplamente conhecidos dos meios policiais pela prática de tráfico ilícito, sendo que MATEUS, vulgo Morgado, gerenciava o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500367-54.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500367-54.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS APARECIDO DE FREITAS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

LUIS APARECIDO DE FREITAS e MATEUS HENRIQUE DE FREITAS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 11h30m, na Rua Palmiro Novi, nº 10, Arapongal, nesta cidade e comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), em unidade de desígnios, transportavam para fins de tráfico, 01 (um) tijolo de maconha, com peso aproximado de 448,06 g; bem como, em uma casa abandonada, de cor branca, situada na rua 4, sem número, com portão de ferro de correr e muro com tijolos, ao lado de uma casa verde de esquina, em frente à Igreja Brasil para Cristo, bairro Arapongal, nesta cidade e comarca de Registro/SP, guardavam para fins de tráfico, 11 (onze) tijolos de maconha e 04 (quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 10,60 Kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 151), os acusados foram citados (fls. 162 e 164) e apresentaram resposta preliminar (fls. 175/179 e 188/192).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e os réus (fls. 216/217).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a procedência da acusação nos exatos moldes da denúncia (fls. 222/228), enquanto a Defesa sustentou tese de

absolvição e, subsidiariamente, aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. ).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 155/156, com resultado positivo para "maconha", reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 23), de modo a não haver dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de entorpecentes catalogados na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Os réus silenciaram na fase preambular (fls. 6 e 7).

Em juízo, MATEUS admitiu a propriedade da droga encontrada no carro, negando a propriedade do restante do entorpecente localizado no imóvel, que disse pertencer a um traficante de vulgo "alemão", mas que não sabe identificar. Disse ainda que seu irmão LUIS (que estava consigo no carro) desconhecia a existência da droga no veículo (inobstante ser o dono do carro). Disse que era a primeira vez que "pegou drogas". Estava desempregado.

LUIS APARECIDO, por sua vez, negou a imputação. Declarou que é mecânico e alguns dias antes encontrou o irmão MATEUS e resolveu lhe emprestar o seu carro. Estava com MATEUS no carro, mas alega que não sabia da existência dos entorpecentes. Desconhece também as drogas no imóvel abandonado. Já foi condenado anteriormente por tráfico ilícito.

A negativa dos réus foi desacreditada pelo restante do acervo de provas.

Os dois policiais civis envolvidos na ocorrência, Marival José Ribeiro e Rogério Abrahão Pereira, sob a égide do contraditório, reafirmaram os fatos descritos na denúncia.

Narraram que a delegacia especializada realizava diligência de investigação contra o tráfico, quando avistaram o veículo GM/Corsa, cor vinho, placas BZD5396, já conhecido como usualmente utilizado para distribuição de entorpecentes nesta cidade. Fizeram o acompanhamento do veículo e efetuaram sua abordagem, localizando os dois acusados, que são irmãos. LUIS estava na direção, enquanto MATEU no banco do passageiro. Em vistoria no veículo foi encontrado embaixo do banco do passageiro (onde MATEUS estava) um parcial tijolo de maconha, que pesou 448,06 gramas. Em conversa com os réus, ambos admitiram o envolvimento com o tráfico e informaram que possuíam em uma casa abandonada mais onze tijolos de maconha, totalizando o peso de 10,6 quilogramas. Foram até lá e apreenderam o restante das drogas. Destacaram que ambos já eram amplamente conhecidos dos meios policiais pela prática de tráfico ilícito, sendo que MATEUS, vulgo Morgado, gerenciava o tráfico no bairro Bloco B. Frise-se que, na espécie, nada veio aos autos que autorizasse a conclusão dos policiais estarem imputando crime à pessoa inocente ou quererem prejudicar os réus injustamente.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias da apreensão conjunta da droga, a quantidade significativa e os depoimentos dos policiais civis afiançando a traficância por ambos os acusados, que são irmãos (e admitiram a posse dos entorpecentes e ainda indicaram o imóvel onde armazenavam mais drogas), é forçoso convir que o acervo probatório é robusto a tornar segura a condenação.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base, para cada qual, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda etapa, incide a agravante da reincidência específica em relação a LUIS APARECIDO (fls. 53/56), de modo que elevo sua pena de 1/6.

Com relação a MATEUS reconheço a atenuante da menoridade relativa, porém deixo de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Dada a recidiva de LUIS APARECIDO descabe a aplicação do redutor previsto no art.

33, §4º da Lei nº 11.343/06 na medida em que evidenciada a habitualidade na prática

ilícita.

É a orientação da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação, que o paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se mostra aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (HC 79836/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 26/05/2008) - grifei MATEUS faz jus objetivamente ao redutor em questão, já que primário, menor de 21 anos e ausente melhor prova de dedicação habitual às atividades ilícitas, nem que integre organização criminosa.

A redução, entretanto, se dará em grau mínimo em vista da elevada quantidade do entorpecente apreendido, e os informes policiais apontando-o como gerente do ponto de venda, o que o distancia da figura do "traficante de primeira viagem".

Fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para condenar LUIS APARECIDO DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, no piso; e condenar MATEUS HENRIQUE DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento da pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Veda-se o apelo em liberdade, já que responderam o processo presos e sua soltura agora, após serem condenados, seria verdadeiro contrassenso. Imperioso o encarceramento para fazer valer a aplicação da lei penal, tal como acima já exposto.

Neste sentido: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe.28.08.2008; STJ RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi DJe 20.03.2013).

Recomendem-se no estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos.

Eventual detração deverá ser analisada por ocasião da execução da pena.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos valores e bens apreendidos em poder dos réus em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Providencie-se a destruição definitiva das drogas se acaso ainda não realizada.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Registro, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA